

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3490/2537

วัด ศาลา วา ส
นาย สิงห์ คำ ลือ ชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

คดีพิพาทกันในปัญหาว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท เป็นคดีมีทุนทรัพย์ เมื่อราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง โจทก์ฎีกาว่า ที่พิพาทเป็นที่ธรณีสงฆ์ แม้จำเลยจะครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของก็ไม่ได้สิทธิครอบครองโจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย ข้อกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เข้าที่ดินของโจทก์แล้วเบียดบังเอาที่ดินเป็นของตน โดยได้ขออนุญาต น.ส.3 ก. ในที่ดินที่เช่าแล้วโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรของตนโดยเสนอขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 598 ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่พิพาทไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับที่พิพาทต่อไป ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเช่าที่พิพาทที่ค้าง

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่พิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ได้บุกเบิกแผ้วถางทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมา การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และการทำนิติกรรมยกที่พิพาทของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 นั้น ได้กระทำไปโดยสุจริต และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กระทำไปตามขั้นตอนกฎหมายโจทก์ไม่มีสิทธิให้จำเลยร่วมกันชำระค่าเช่าที่พิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) โดยให้จำเลยที่ 2 และบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินพิพาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับคำขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 598 และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่พิพาทนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์จำเลยพิพาทกันในปัญหาว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่พิพาท จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ซึ่งโจทก์ตีราคาทรัพย์ที่พิพาทเป็นเงิน30,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นถือเป็นจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทการที่โจทก์ฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอได้ว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์นั้นเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ที่พิพาทเป็นที่ธรณีสงฆ์แม้จำเลยจะครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงใน

ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย เมื่อราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้น
ฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ใช้บังคับในขณะที่โจทก์ยื่น
ฎีกา

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>